**Оригинал**

**ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2**
**КЪМ ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА – СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – БАЛАСТРА, ОТ НАХОДИЩЕ „УЗУНПАРА", ОБЩИНИ СТАМБОЛИЙСКИ И РОДОПИ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ, СКЛЮЧЕН НА 18 ЮНИ 2007Г. МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО И „АГРО ЕРГ" ООД, ГР. ПЛОВДИВ, ИЗМЕНЕН И ДОПЪЛНЕН С ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1 ОТ 19 МАРТ 2008Г.**

Днес, ..... 2023 г. в гр. София, Република България, в сградата на Министерство на енергетиката, на основание:

- чл. 25, ал. 2, т. 2 от Закона за подземните богатства във връзка с Решение № 876 на Министерския съвет от 30 ноември 2020г. за даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставена концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – баластра, от находище „Узунпара", община Стамболийски и община Родопи, област Пловдив, и за отправяне на предложение до концесионера за изменение и допълнение на концесионния договор;
- чл. 33, ал. 1 от Договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - строителни материали – баластра, от находище „Узунпара", общини Стамболийски и Родопи, област Пловдив, сключен на 18 юни 2007г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на регионалното развитие и благоустройството и „АГРО ЕРГ" ООД, гр. Пловдив, изменен и допълнен с Допълнително споразумение № 1 от 19 март 2008г. („Договора"), и
- Определение № 302 от 23 февруари 2022 г. на Административен съд – Пловдив, XXVIII състав, постановено по адм. дело № 2907 по описа на съда за 2021 г., влязло в сила на 15 март 2022 г., между

**СТРАНИТЕ**

**1. Министерският съвет на Република България, представляван от Министъра на енергетиката РУМЕН РАДЕВ,**

**2. „АГРО ЕРГ" ЕООД,** вписан в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 115826691, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, район Северен, ул. „Никола Караджов" № 13, ет. 1, ап. А, представлявано от Калинка Маринова – управител, и

**3. „Баластриери" ЕООД**, вписан в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 204272213, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, район Сверен, ул. „Рогошко шосе" № 36, представлявано от Костадин Филипов - управител, се сключи настоящото допълнително споразумение за следното:

**Чл. 1.** „АГРО ЕРГ" ЕООД, гр. Пловдив, прехвърля на „Баластриери" ЕООД, гр. Пловдив, изцяло правата и задълженията си, произтичащи от Решение № 323 на Министерския съвет от 8 май 2007 г. и сключения на 18 юни 2007 г. Договор за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – баластра, от находище „Узунпара", общини Стамболийски и Родопи, област Пловдив, изменен и допълнен с Допълнително споразумение № 1 от 19 март 2008 г.

**Чл. 2. (1)** „Баластриери" ЕООД, гр. Пловдив, приема да встъпи изцяло в правата и задълженията на „АГРО ЕРГ" ЕООД, гр. Пловдив, произтичащи от Решение № 323 на Министерския съвет от 8 май 2007 г. и сключения на 18 юни 2007 г. Договор за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – баластра, от находище „Узунпара", общини Стамболийски и Родопи, област Пловдив, изменен и допълнен с Допълнително споразумение № 1 от 19 март 2008 г.

**(2)** „Баластриери" ЕООД, гр. Пловдив, поема всяко неизпълнено от „АГРО ЕРГ" ЕООД, гр. Пловдив, задължение, възникнало до датата на влизане в сила на настоящото допълнително споразумение.

**Чл. 3.** В срок до 10 дни от подписване на настоящото допълнително споразумение „Баластриери" ЕООД, гр. Пловдив, се задължава да предостави на концедента безусловна и неотменяема годишна банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на всички задължения по концесионния договор, в т.ч. за концесионно плащане, извършване на годишната вноска от обезпечението по чл. 16, ал. 3, т. 4 от договора, данък върху добавената стойност (ДДС), лихви за забавено изпълнение на задължението за концесионно плащане, лихви за забавено изпълнение на задължението за плащане на ДДС, както и неустойки при неизпълнение на всяко едно непарично задължение или при нарушаване на условие по концесията, в размер на 100 на сто от стойността на концесионното плащане за предходната година с начислен ДДС, за 2023 г. Гаранцията следва да е валидна до 28 февруари 2024 г.

**Чл. 4. (1)** В срок до 30 (тридесет) дни от датата на подписване на настоящото допълнително споразумение министърът на енергетиката и „Баластриери" ЕООД, гр. Пловдив, сключват договор за доверителна банкова сметка със специално предназначение, за обезпечаване изпълнението на задълженията, свързани с опазване и възстановяване на околната среда и рекултивацията на нарушените от дейността по концесията терени, при условията на чл. 16, ал. 3, т. 4 и т. 6 – т. 10 от концесионния договор.

**(2)** В срок до 30 (тридесет) дни от датата на сключване на договора по ал. 1, сумите, внесени от „АГРО ЕРГ" ЕООД, гр. Пловдив, по откритата от него доверителна банкова сметка със специално предназначение и натрупани до датата на подписване на настоящото допълнително споразумение, се превеждат в сметката по ал. 1.

**(3)** При неизпълнение на задължението по ал. 2 в определения срок, „Баластриери" ЕООД, гр. Пловдив, се задължава да внесе по сметката по ал. 1 сума, съответстваща на броя на вноските за всяка от годините, изтекли от датата на влизане в сила на концесионния договор до подписване на настоящото допълнително споразумение, в срок до 30 (тридесет) дни от датата на изтичане на срока по ал. 2.

**Чл. 5.** В случай на пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на което и да е от задълженията по чл. 3 и по чл. 4, ал. 1 и 3 „Баластриери" ЕООД, гр. Пловдив, дължи неустойка в размер на 0,5% на ден от стойността на гаранцията/вноската по доверителната сметка, но не повече от стойността на гаранцията/вноската по доверителната сметка.

**Чл. 6. Член 5, т. 2 от концесионния договор се изменя така:**

„2. право на собственост върху добитите за срока на концесията подземни богатства – баластра и право на ползване върху минните отпадъци от добива и първичната преработка на подземните богатства, за срока на концесията";

**Чл. 7. Член 6 от концесионния договор се изменя и допълва така:**

**1. точка 4 се изменя така:**

„4. да изработи и предостави за съгласуване от министъра на енергетиката годишен работен проект за добив и първична преработка за всяка година от срока на концесията; срокът за представяне е до 15 ноември на годината, предхождаща годината, за която се отнася проектът; след съгласуване с министъра на енергетиката, всеки годишен работен проект става неразделна част от концесионния договор;"

**2.** в т. 5 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството" се заменят с „министъра на енергетиката";

**3.** в т. 6 думите „Министерство на регионалното развитие и благоустройството" се заменят с „министъра на енергетиката";

**4.** в т. 9 думите „Министерство на регионалното развитие и благоустройството" се заменят с „Министерство на енергетиката";

**5. точка 10 се изменя така:**

„10. да съставя и води пълна и подробна геоложка и техническа документация за дейностите по концесията съгласно изискванията на действащото законодателство и да я предоставя за проверка в съответствие с условията на сключения договор;

**6. точка 11 се изменя така:**

„11. да не разкрива и да не предоставя на трети лица документация и информация по чл. 13 от ЗПБ без изрично писмено съгласие от министъра на енергетиката;"

**7.** в т. 12 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството" се заменят с „министъра на енергетиката";

**8. създава се т. 19 със следното съдържание:**

„19. да спазва изискванията на чл. 160, ал. 2 от Закона за културното наследство".

**Чл. 8. Член 10, ал. 2 от концесионния договор се изменя и допълва така:**

**1. точка 2 се изменя така:**

„2. да извършва дейностите по предоставената концесия съгласно изискванията на Закона за подземните богатства, свързани с опазването на земните недра чрез рационалното използване на подземните богатства, и изискванията на действащото законодателство по опазване на околната среда, човешкото здраве, земеделските земи, горите и на културните ценности;"

**2.** в т. 4 думите „Министерството на околната среда и водите" се заменят с „министъра на енергетиката";

**3.** в т. 8 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството" се заменят с „компетентния орган";

**4. точка 11 се изменя така:**

„11. да документира и съгласува с министъра на енергетиката допуснати извънпроектни загуби на подземни богатства и на полезни компоненти при добива и първичната им преработка;"

**5.** в т. 12 думите „Министерство на околната среда и водите" се заменят с „министъра на енергетиката";

**6. създават се т. 14 и т. 15 със следното съдържание:**

„14. да не допуска наднормено натоварване със замърсители на околната среда на обектите, подлежащи на здравна защита, съгласно § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приета с Постановление № 59 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 25 от 2003 г.);

15. да съобрази дейностите със забраните и ограниченията и да не нарушава режима на експлоатация на санитарно-охранителните зони съгласно Наредба № 3 от 2000г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди".

**Чл. 9. Член 16 от концесионния договор се изменя и допълва така:**

**1. Алинея 1, т. 1 се изменя така:**

„1. гаранция, обезпечаваща изпълнението на всички задължения по концесионния договор, в т.ч. за концесионно плащане, извършване на годишната вноска от обезпечението по т. 4, данък върху добавената стойност (ДДС), лихви за забавено изпълнение на задължението за концесионно плащане, лихви за забавено изпълнение на задължението за плащане на ДДС, както и неустойки при неизпълнение на всяко едно непарично задължение или при нарушаване на условие по концесията;"

**2. В ал. 3:**

**а) В текста преди т. 1** думите „на паричните задължения по концесионния договор" се заменят с „на всички задължения по концесионния договор".

**б) т. 2 се изменя така:**

„2. за всяка следваща година от срока на концесията банковата гаранция по ал. 1, т. 1 е в размер на 100 на сто от стойността на концесионното плащане за предходната година с начислен ДДС, но не по-малко от стойността на минималното годишно концесионно плащане с начислен ДДС, и се предоставя на концедента до 31 януари на съответната година."

**в) т. 3 се изменя така:**

„3. банковата гаранция по т. 2 следва да бъде валидна до 28 февруари на следващата година".

**г)** в т. 5 – т. 9 думите „по чл. 4" се заменят с „по т. 4";

**д)** в т. 9.1, 9.2 и 9.4 думите „по чл. 4" се заменят с „по т. 4", а думите „министъра/министърът на регионалното развитие и благоустройството" се заменят с „министъра/министърът на енергетиката";

**2. Създават се алинеи 4, 5, 6 и 7 със следното съдържание:**

„**(4)** В случай на пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на което и да е от договорните задължения от страна на концесионера, концедентът има право да събере дължимите по договора суми, произтичащи от концесионни плащания, дължима вноска по ал. 3, т. 4, ДДС, лихви и неустойки, от гаранцията по ал. 3, т. 2, като отправи писмено искане до съответната банка, копие от което изпраща на концесионера.

**(5)** В случай на усвояване изцяло или на част от банковата гаранция по ал. 3, т. 2, концесионерът е длъжен да възстанови нейния размер в 10 – дневен срок от уведомлението на концедента за усвояването ѝ.

**(6)** При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на което и да е от задълженията по ал. 1, т. 1, ал. 3, т. 2, 3, 4 и 6 концесионерът дължи неустойка в размер на 0,5% на ден от стойността на съответната гаранция/вноска по доверителната сметка, но не повече от стойността на съответната гаранция/вноска по доверителната сметка.

**(7)** При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на задължението по ал. 5, концесионерът дължи освен реално изпълнение и неустойка за забава в размер на 0,5 на сто на ден, изчислена върху частта от банковата гаранция, която е усвоена от концедента, но не е довнесена от концесионера в указания 10-дневен срок, но не повече от стойността на гаранцията."

**Чл. 10. Член 24 от концесионния договор се изменя така:**

**1.** в ал. 2 думите „по сметка: посочена от министъра на регионалното развитие и благоустройството" се заменят с „по сметка на Министерство на енергетиката";

**2.** в ал. 4 думите „Министерство на регионалното развитие и благоустройството" се заменят с „Министерство на енергетиката";

3. алинея 5 се изменя така:

„(5) Министърът на енергетиката на основание чл. 61, ал. 5 и ал. 6 от ЗПБ превежда по бюджета на община Стамболийски и община Родопи част от извършеното концесионно плащане в размер на 50 (петдесет) на сто, без ДДС, съобразно пропорционалното разпределение на концесионната площ върху територията на съответната община."

**Чл. 11.** В чл. 34, ал. 2 от концесионния договор думите „министърът на регионалното развитие и благоустройството" се заменят с „министъра на енергетиката";

**Чл. 12. Член 38, ал. 3 от концесионния договор се изменя така:**

„(3) При неизпълнение на което и да е от непаричните задължения по чл. 6, т. 5 и т. 13, концесионерът дължи реално изпълнение и неустойка в размер на 5% (пет на сто) от годишното концесионно възнаграждение за съответната година с начислен ДДС."

**Чл. 13. Член 41 от концесионния договор се изменя и допълва така:**

**1.** В ал. 1 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството" се заменят с „министъра на енергетиката";

**2. създават се ал. 3 и 4 със следното съдържание:**

„(3) Контролът по изпълнението на договора включва периодичен контрол на изпълнението на условията на концесията и на задълженията на концесионера по концесионния договор в съответствие с предвиденото в него.

(4) Контролът се осъществява чрез:

1. длъжностни лица от Министерство на енергетиката;

2. назначена от министъра на енергетиката комисия за контрол по изпълнението на концесионните договори (комисия за контрол);

3. лица, на които са възложени контролни дейности по чл. 41а, ал. 4."

**Чл. 14. Създават се чл. 41а и чл. 41б със следното съдържание:**

„Чл. 41а. (1) Длъжностните лица по чл. 41, ал. 4, т. 1 осъществяват периодичен контрол чрез:

1. проверка и анализ на документите за отчитане на резултатите от изпълнението на задълженията на концесионера, определени в концесионния договор;

2. планирани проверки на място, извършвани въз основа на предварително одобрен график;

3. извънредни проверки на място – при възникнала необходимост.

(2) Въз основа на констатациите от извършения по предходната алинея контрол длъжностните лица изготвят доклад до комисията за контрол, в който се правят предложения за мерки за отстраняване на констатираните неизпълнения на концесионния договор, както и за сезиране на компетентните органи – при констатирано неизпълнение на нормативни изисквания.

(3) Комисията за контрол разглежда внесените доклади по предходната алинея и приема решения, с които дава указания на длъжностните лица по чл. 41, ал. 3, т. 1 и/или прави предложения до министъра на енергетиката.

(4) В изпълнение на своите функции, комисията за контрол има право да извършва проверки на място, както и да предлага на министъра на енергетиката възлагането на трети лица на изпълнението на определени експертни или технически дейности, свързани с контролната дейност.

Чл. 41б. (1) Контролните органи и лица по чл. 41, ал. 4 са длъжни да:

1. установяват обективно фактите;

2. опазват служебната, производствената и търговската тайна, както и да не разгласяват данни от проверките преди тяхното приключване.

(2) Длъжностните лица по чл. 41, ал. 4, т. 1 отразяват резултатите от проверките в констативни протоколи."

**Чл. 15. Член 52, ал. 2 от концесионния договор се изменя така:**

„(2) За надлежно отправени съобщения ще се считат документирано изпратените писмени съобщения на адреси:

| | |
|---|---|
| **ЗА КОНЦЕДЕНТА:** | **ЗА КОНЦЕСИОНЕРА:** |
| Република България | Република България |
| гр. София 1000 | гр. Пловдив 4003, район Северен |
| ул. "Триадица" № 8 | ул. „Рогошко шосе" № 36 |
| **Министерство на енергетиката** | **„Баластриери" ЕООД** |
| телефон: 02 9263 197, 02 9263 272; | телефон: 0882 909 393; 0899 009 908 |
| факс: 02 9263 252 | e-mail: epeneva@pimk-bg.eu |

Настоящото допълнително споразумение е неразделна част от Договор от 18 юни 2007г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - строителни материали – баластра, от находище „Узунпара", общини Стамболийски и

Родопи, област Пловдив, изменен и допълнен с Допълнително споразумение № 1 от 19 март 2009г., състои се от осем страници, изготвено е в три еднообразни екземпляра – два за концедента и по един за „АГРО ЕРГ" ЕООД, гр. Пловдив и за „Баластриери" ЕООД, гр. Пловдив, и влиза в сила от датата на подписването му.

Всички останали клаузи от Договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - строителни материали – баластра, от находище „Узунпара", общини Стамболийски и Родопи, област Пловдив, сключен на 18 юни 2007 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на регионалното развитие и благоустройството и „АГРО ЕРГ" ООД, гр. Пловдив, изменен и допълнен с Допълнително споразумение № 1 от 19 март 2008 г., остават непроменени.

**За концедента**

.....
**Румен Радев**
**Министър на енергетиката**

**За „АГРО ЕРГ" ЕООД**

.....
**Калинка Маринова**
**Управител**

**За „Баластриери" ЕООД**

.....
**Костадин Филипов**
**Управител**